望牛墩镇“6•23”一般机械伤害事故调查报告

望牛墩镇“6·23”一般机械伤害事故调查组

2021年8月

目　录

一、基本情况.....1
（一）相关单位及人员情况.....2
（二）事故单位与相关人员之间的关系.....3
（三）事故现场基本情况.....4
（四）对辊破碎机基本情况.....5
二、事故发生经过和救援、善后情况.....6
（一）事故发生经过.....6
（二）应急救援情况.....7
（三）事故善后处理情况.....7
三、事故人员伤亡情况和直接经济损失.....7
（一）死亡人员情况.....7
（二）直接经济损失.....8
四、事故原因及性质.....8
（一）事故直接原因.....8
（二）事故间接原因.....8
（三）事故性质.....9
五、事故相关单位、人员履职情况.....9
六、事故责任认定及处理建议.....10
七、事故防范和整改措施.....11

望牛墩镇“6·23”一般机械伤害事故调查报告

2021年6月23日上午8时13分许，位于望牛墩镇官桥涌村工业路52号的东莞市永盈环保建材有限公司内，发生一起1名工人在作业过程中掉到破碎斗中致伤，经现场抢救无效死亡。事故造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，东莞市人民政府于2021年6月24日迅速成立了由望牛墩镇委副书记莫献来同志为组长，望牛墩镇纪检监察办、应急管理分局、公安分局、住建局、总工会和官桥涌村委会等有关人员参加的望牛墩镇“6·23”一般机械伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故相关防范及整改措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）相关单位及人员情况

1、东莞市永盈环保建材有限公司（以下简称“永盈公司”），地址：广东省东莞市望牛墩镇官桥涌村工业路52号2号楼；统一社会信用代码：91441900MA5512QN5D；法定代表人：梁瑞财；成立日期：2020年7月16日；经营范围：研发、生产、销售：节能环保材料、新型墙体材料（不含危险化学品）；产销：粉煤灰空心砖、淤泥粉煤灰砖；固体废物治理（不含危险废物、医疗废物、严控废物、放射性固体废物）。

2、梁瑞财，男，汉族，出生日期1988年12月12日，户籍**********，身份证号码：**********，永盈公司的法定代表人。

3、杨章富，男，汉族，出生日期1972年2月23日，户籍**********，身份证号码：**********，永盈公司的工头。

4、李玉强，男，汉族，出生日期1953年8月5日，户籍**********，身份证号码：**********，辊破碎机操作员，本次事故死者。

5、石祥伦，男，汉族，出生日期1995年1月4日，户籍**********，身份证号码：**********，铲车司机。

6、胡江，男，汉族，出生日期1993年2月13日，户籍**********，身份证号码：**********，挖机司机。

（二）事故单位与相关人员之间的关系

1、永盈公司与杨章富的相互关系：经调查询问得知，杨章富是永盈公司生产工人的工头，主要负责为永盈公司招工和派发工人工资。永盈公司与杨章富签订的劳务承包合同早已到期和遗失，但至今仍然按照原劳务承包合同的约定进行结算。永盈公司与杨章富约定，以产量结算总工人工资，每生产1万砖的工人工资为300元，永盈公司每月20号左右以现金支付方式，支付总工人工资给杨章富，杨章富再将总工人工资以现金支付方式，分别支付给其为永盈公司招来的生产工人。

2、杨章富与李玉强、石祥伦、胡江的关系：经调查询问得知，杨章富是李玉强、石祥伦、胡江的工头，3人是杨章富为永盈公司招的生产工人，永盈公司对3人的安全生产进行管理，3人均住在永盈公司宿舍。3人未与杨章富签订劳动合同，也未与永盈公司签订劳动合同。

3、李玉强、石祥伦、胡江之间的相互关系：经调查询问得知，李玉强、石祥伦、胡江都是永盈公司配料车间员工，3人是同一个班组，其中李玉强是2017年6月到永盈公司任辊破碎机操作员至今，石祥伦和胡江是2018年3月到永盈

公司，分别任铲车司机、挖机司机至今。平时3人没有固定上班时间，待生产红砖的原材料用完时，由李玉强负责通知和安排3人上班时间。上班时3人的分工如下：李玉强在操作平台负责对辊破碎机的运转，胡江负责开挖机，石祥伦负责开铲车。

（三）事故现场基本情况

事故现场位于永盈公司配料车间西侧的对辊破碎机，配料车间为单层钢结构厂房，配料车间长约76.8米，宽约24米，高约14米。其中对辊破碎机的2号对辊机为李玉强掉落位置，现场未设置预防机械伤害方面的安全生产警示标志[1]（机械伤害、物体打击、触电等）。

[1] 根据《东莞市永盈环保建材有限公司生产安全事故应急预案》（应急预案编号：YYHBJC-YJYA-001）
第四章附件，附件二：风险评估的结果。生产车间可能导致的事故：机械伤害、火灾、高处坠落、触电、灼伤、物体打击。

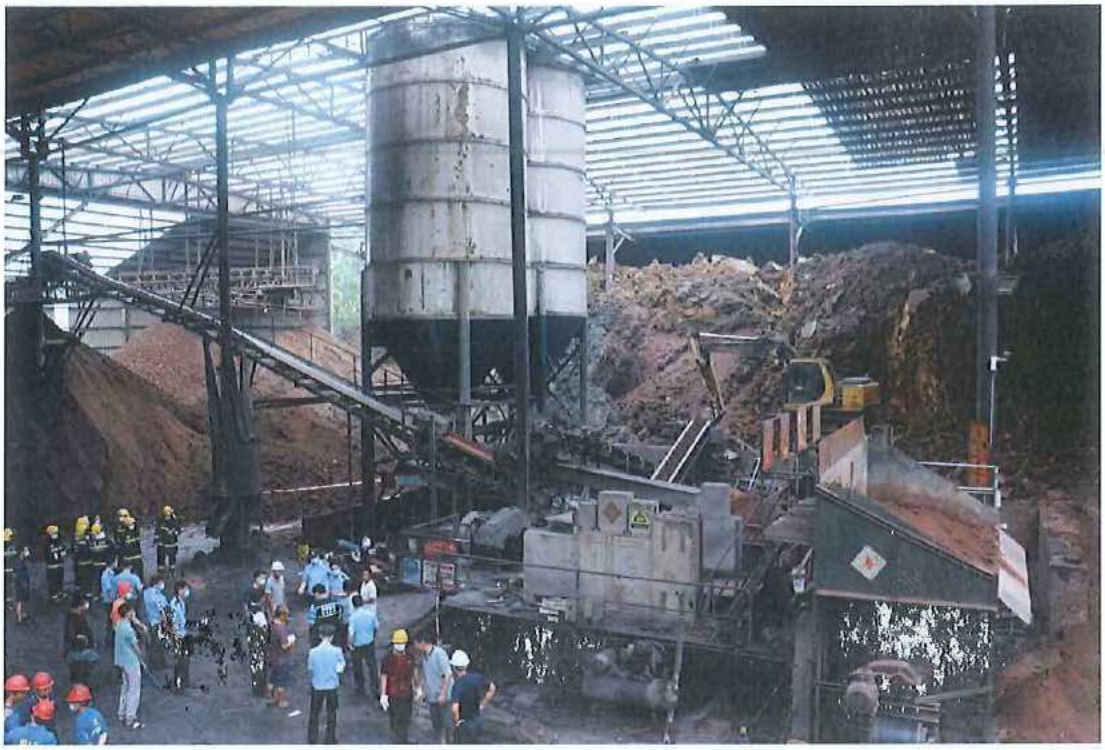


图 1、事故现场

（四）对辊破碎机基本情况

永盈公司的对辊破碎机由 2 台对辊机、4 条运输皮带和供料箱、操作平台组成。根据永盈公司的相关负责人描述，启动对辊破碎机后的运作：铲车负责向供料箱推送页岩泥，挖机负责将建筑余泥投到 1 号对辊机碾压，两种材料一起经 1 号运输皮带送到搅拌机搅拌，搅拌后经 2 号运输皮带送到 2 号对辊机碾压，最后泥土经过 3 号和 4 号运输皮带运送到泥堆。

永盈公司的《对辊破碎机安全操作规程》第 3 条“运转”第四款规定：破碎机工作时，工作人员不能站在对辊机旁，并严禁进行任何清理、调整、检查等工作。但事故发生时，李玉强在对辊破碎机未断电停机的情况下，走到 2 号对辊机

的破碎斗旁对进料口边上的泥进行敲击。

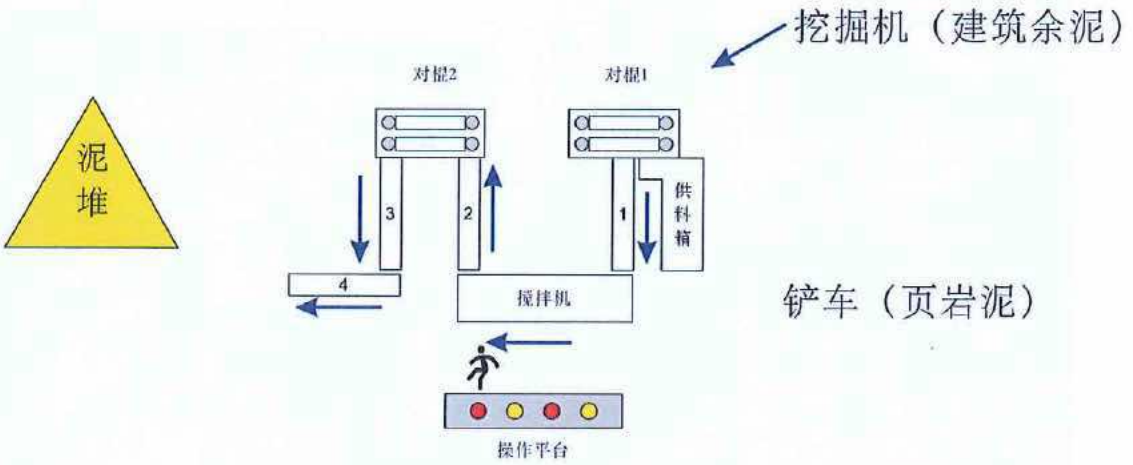


图 2、对辊破碎机平面图

二、事故发生经过和救援、善后情况

（一）事故发生经过

根据现场工人的调查询问笔录和现场的视频监控，事故的发生经过如下:

2021 年 6 月 23 日 8 时 13 分许，李玉强在没有对对辊破碎机进行断电停机的情况下，拿着长度约 1.2 米的铁棒走到 2 号对辊机的破碎斗旁，对破碎斗进料口边上的泥进行敲击，此时 2 号对辊机是正常运转的，随后李玉强手中的铁棒被对辊机带进去，李玉强往下躬身，突然脚一滑，头往破碎斗里扎了下去。正在开铲车作业的石祥伦见状，马上到操作平台关闭电源停机，正在开挖车的胡江也停止作业。

石祥伦立即跑出去通知工头杨章富，杨章富到现场后马

上拨打120和110，并向永盈公司报告事故情况。永盈公司主要负责人梁瑞财等人到马上赶到现场处理，通知机修人员立即切断车间电源，疏散围观工人，永盈公司安全生产管理人员周广照马上向望牛墩应急管理分局报告事故情况。救护车赶到后，医护人员立即对李玉强进行抢救，由于李玉强伤势过重抢救无效死亡。

（二）应急救援情况

2021年6月23日8时45分许，望牛墩应急管理分局接报，位于望牛墩镇官桥涌村工业路52号的永盈公司内发生一起机械伤害事故。

接到事故报告之后，镇有关领导和应急管理、公安、医院、属地村委会等部门的有关负责人和工作人员立即赶到现场。镇领导现场指挥开展现场紧急救援和现场处置工作。本次救援措施得当，处置及时，未造成二次事故及群体事件。经评估，本次事故应急处置及时、有效。

（三）事故善后处理情况

2021年7月8日，永盈公司与死者亲属签署了《和解协议书》，合计一次性赔偿107万元给死者亲属。截至目前，事故善后处理工作已全部完毕，社会秩序平稳。

三、事故人员伤亡情况和直接经济损失

（一）死亡人员情况

死者李玉强的《居民死亡医学证明（推断）书》显示：

1、死亡原因：头颈胸腹部损伤。2、死亡日期：2021年6月23日。

（二）直接经济损失

本起事故造成人身伤亡及善后处理支出等直接经济损失为107万元。

四、事故原因及性质

为进一步查明事故的原因、性质和类型，依据生产安全事故调查处理“四不放过”原则，事故调查组对相关人员进行了调查询问，对事故现场进行了反复详细勘查，收集掌握了第一手材料，查清了事故原因和性质。

（一）事故直接原因

李玉强在对辊破碎机未断电停机的情况下，对2号对辊机进行违规冒险作业，是导致事故的直接原因。

（二）事故间接原因

永盈公司：未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全操作规程，未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，也未督促班组开展班前警示教育；未在存在危险因素作业区域张贴安全警示标志（机械伤害、物体打击、触电等）；未采取技术、管理措施，未能及时发现并消除事故隐患。

梁瑞财：作为永盈公司的主要负责人，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。

（三）事故性质

事故调查组经调查认定：望牛墩镇“6·23”一般机械伤害事故是一起因操作工人安全生产意识淡薄，违规冒险作业导致的一般生产安全责任事故。

五、事故相关单位、人员履职情况

（一）东莞市永盈环保建材有限公司：未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全操作规程，未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，也未督促班组开展班前警示教育；未在存在危险因素作业区域张贴安全警示标志（机械伤害、物体打击、触电等）；未采取技术、管理措施，未能及时发现并消除事故隐患，对安全生产工作履职不到位。

（二）望牛墩应急管理分局：望牛墩应急管理分局按照分局年度执法计划，认真执行本单位的年度执法任务。2021年1-6月，望牛墩应急管理分局检查各类生产经营单位536家次,下发执法文书1259份，查处事故隐患957条，作出行政处罚18次，罚款27.9万元。同时，望牛墩应急管理分局全面深入开展重点领域的各类专项整治，突出重点，狠抓各项整改措施落实。今年以来，应急管理分局继续加强重点地区、企业、环节、时段、非村辖企业的检查和监管执法，实现对监管对象的安全生产监管检查（巡查）全覆盖，提高事故防范能力。

（三）望牛墩镇官桥涌村委会：望牛墩镇官桥涌村委会组建安全巡查8人小组。2021年1月到至6月对村辖区内所有生产经营企业（22家）进行抽检排查安全隐患，做到每季度对每个企业检查一次以上，截至目前今年共检查企业约80次；定期组织企业安全生产责任人进行安全知识培训，并要求企业按照镇应急管理分局要求做好文件备案工作。望牛墩镇官桥涌村委会检查中发现的问题当场填写安全生产检查表，并要求企业安全生产负责人签名确认，对检查企业发现的安全隐患一一对应并立即责令整改。

（四）李玉强：在对辊破碎机未断电停机的情况下，对2号对辊机进行违规冒险作业，对安全生产工作履职不到位。

（五）梁瑞财：作为永盈公司的主要负责人，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对安全生产工作履职不到位。

六、事故责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故调查报告和调查处理条例》等有关规定，建议对望牛墩镇“6·23”一般机械伤害事故有关责任人员及责任单位作出如下处理建议：

（一）李玉强：在对辊破碎机未断电停机的情况下，对2号对辊机进行违规冒险作业，对事故发生负有责任。鉴于李玉强已在事故中死亡，建议免予追究其事故责任。

（二）东莞市永盈环保建材有限公司：未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全操作规程，未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，也未督促班组开展班前警示教育；未在存在危险因素作业区域张贴安全警示标志（机械伤害、物体打击、触电等）；未采取技术、管理措施，未能及时发现并消除事故隐患，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定，建议由应急管理部门对其给予事故责任罚款处罚。

（三）梁瑞财：作为永盈公司的主要负责人，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定，建议由应急管理部门对其给予事故责任罚款处罚。

（四）其他处理建议：建议由望牛墩镇安委办对望牛墩镇官桥涌村委会负责人进行约谈，督促官桥涌村委会压实属地责任；建议望牛墩镇分管安全生产工作的领导对望牛墩应急管理分局负责人进行约谈，加强工贸行业检查、巡查；建议望牛墩应急管理分局对东莞市永盈环保建材有限公司主要负责人进行约谈，督促涉事企业深刻吸取事故教训，举一反三。

（五）其他建议：事故涉及其他法律责任，如其他当事

人是否构成民事侵权等责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

七、事故防范和整改措施

在今后的工作中，为防范和杜绝类似生产安全事故的发生，确保生产安全，现提出以下整改措施：

（一）有关部门加强安全生产管理。全镇负有安全监管职责的有关部门和属地村，要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，严格落安全监管责任，督促生产经营单位切实落实安全生产主体责任，建立健全安全生产责任制，完善风险管控、隐患排查机制；加大安全生产宣传力度，扩大宣传面和覆盖面，强化辖区企业负责人及从业人员安全生产意识；加强对生产经营单位的用工检查，规范生产经营单位的用工；加大打击违章作业行为的力度，打击各类违法行为，及时消除安全生产事故隐患，坚决防范类似事故的发生。

（二）生产经营单位要落实安全生产主体责任。东莞市永盈环保建材有限公司要深刻吸取本次事故教训，落实企业安全生产主体责任，通过技术、管理等手段，加强对辊破碎机的安全管理措施；加强对员工的安全生产教育培训，督促员工严格遵守安全操作规程，开展班前警示教育，向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；按照“一线三排”工作机制要求，对本单

位开展全面的事故隐患排查、排序、排除，及时消除事故隐患；定期组织员工开展事故应急救援演练，提高员工的安全意识，防范类似事故的再次发生。

（三）生产经营单位主要负责人依法履职。梁端财要深刻吸取本次事故教训，严格履行《中华人民共和国安全生产法》所规定的7项职责。

望牛墩镇“6·23”一般机械伤害事故调查组

2021年8月12日